

類 科：不動產估價師

科 目：中華民國憲法

考試時間：一小時

座號：_____

※注意：(1)本試題禁止使用電子計算器。

(2)本科目測驗式試題為單一選擇題，請就各題選項中選出一個最正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(3)共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在測驗試卡 1~80 題劃記，於本試題上作答者不予計分。

- 1 大法官釋字第五三五號解釋指出，除法律另有規定外，警察人員執行場所之臨檢勤務，應限於已發生危害或依客觀、合理判斷易生危害之處所、交通工具或公共場所為之，其中處所為私人居住之空間者，並應受住宅相同之保障；對人實施之臨檢則須以有相當理由足認其行為已構成或即將發生危害者為限，且均應遵守何種憲法原則之拘束，而不得逾越必要程度？
(A)民主原則 (B)法安定性原則 (C)比例原則 (D)權力分立
- 2 關於「國稅與省稅、縣稅之劃分」，下列何項內容，符合憲法規定？
(A)由中央立法並執行之 (B)由省立法並執行之，或交由縣執行之
(C)由縣立法並執行之 (D)由中央立法交由省縣執行之
- 3 憲法增修條文第五條規定，行政院對司法院所提出司法概算之處理方法，下列何者是正確的？
(A)得刪減 (B)得加註意見 (C)不編入中央政府總預算 (D)送監察院審議
- 4 依憲法增修條文規定，總統行使下列何種職權須行政院院長副署？
(A)任命考試院院長 (B)任命審計長 (C)解散立法院 (D)宣布戒嚴
- 5 請求國家賠償之權，自請求權人知有損害時起，因幾年不行使而消滅？
(A)三 (B)五 (C)二 (D)四
- 6 依憲法增修條文規定，總統於立法院通過對行政院院長不信任案後，因在戒嚴生效期間，應如何處理？
(A)立即解散立法院 (B)不得解散立法院 (C)立法委員立即改選 (D)不得宣告緊急命令
- 7 憲法及增修條文規定，下列何者均為國民大會擁有的權限？
(A)議決副總統之彈劾案 (B)補選副總統 (C)審查預算 (D)制定法律
- 8 下列何者，憲法增修條文規定行使職權須超出黨派之外？
(A)省議員 (B)立法委員 (C)監察委員 (D)國民大會代表
- 9 憲法增修條文規定，審理政黨違憲解散事項係屬下列何者之職權？
(A)監察委員 (B)大法官 (C)立法委員 (D)行政法院院長
- 10 國家賠償之方法，下列何種說明是正確？
(A)以金錢賠償為原則，回復原狀為例外 (B)以回復原狀為原則，金錢賠償為例外
(C)由賠償義務機關決定 (D)由人民決定
- 11 憲法關於「公用徵收」事項之執行，下列何種說明才是完全正確？
(A)中央執行 (B)省執行
(C)省執行或交由縣執行 (D)中央執行或交由省縣執行
- 12 依釋字第五〇〇號解釋之見解，涉及租稅事項之法律，其解釋應本於租稅法律主義之精神，依各該法律之立法目的，衡酌經濟上之意義及實質課稅之何種憲法原則為之？
(A)比例原則 (B)公平原則 (C)法律不溯及既往原則 (D)罪刑法定主義
- 13 依憲法增修條文規定，國民大會代表任期多久？
(A)隨總統退職或休職而有所不同 (B)與立法委員同任期
(C)國大代表任期與集會期間相同 (D)七年
- 14 憲法增修條文規定，省政府委員之人數共幾人？
(A)九人 (B)十人 (C)十一人 (D)十二人
- 15 憲法增修條文規定，國民大會得複決立法院通過之何種法案？
(A)法律案及憲法修正案 (B)預算案及憲法修正案 (C)憲法修正案及領土變更案 (D)涉及立法院之任何法案
- 16 依釋字第四五四號解釋之見解，保障人民出境或入境之權利，係下列何種憲法保障基本權利之概念範圍內？
(A)集會結社自由 (B)居住遷徙自由 (C)人身自由 (D)言論講學自由
- 17 下列何者是憲法增修條文規定之立法委員中僑居國外國民及全國不分區名額之選舉方式？
(A)政黨比例代表制 (B)多數代表制 (C)地域代表制 (D)政黨推薦制
- 18 依釋字第四五〇號解釋之見解，大學法明定大學應設置軍訓室並配置人員之強制性規定，違反何種憲法意旨？
(A)民主原則 (B)信仰自由 (C)依法行政原則 (D)大學自治
- 19 依釋字第二一六號解釋之見解，法官審理案件不受行政機關就有關法規所為釋示之行政命令的拘束，是表彰下列何種憲法基本原則？
(A)人權保障原則 (B)司法獨立原則 (C)民主原則 (D)依法行政原則

- 20 依釋字第四九〇號解釋之見解，宗教信仰自由之保障範圍包含內在信仰之自由、宗教行為之自由與宗教結社之自由。對於這三者之說明，下列何者是正確的？
(A)宗教行為之自由，涉及思想、言論、信念及精神之層次
(B)宗教行為之自由，應受絕對之保障
(C)內在信仰之自由，不應受絕對之保障
(D)宗教行為之自由與宗教結社之自由，受國家法律之約束
- 21 關於平等原則之內容，下列何者是不正確的？
(A)容許合理之差別待遇 (B)禁止恣意 (C)機械平等 (D)實質平等
- 22 憲法基本國策關於國防之規定，下述何項內容係強調文武分治？
(A)以保衛國家安全為目的 (B)現役軍人不得兼任文官
(C)陸海空軍須超出個人、地域及黨派關係之外 (D)國防組織，以法律定之
- 23 依據憲法增修條文，國民大會代表集會期間之費用，如何規定？
(A)國民大會議長與立法院院長共同決定之 (B)行政院院長決定之
(C)大法官解釋之 (D)以法律定之
- 24 憲法增修條文規定，考試委員及大法官，有何相同之規定？
(A)人數相同 (B)均由總統提名經立法院同意任命之
(C)任期相同 (D)均由行政院院長提請總統任命之
- 25 依憲法增修條文規定，行政院與立法院之關係，下列何者之說明是不正確的？
(A)行政院有向立法院提出施政方針及施政報告之責 (B)立法院得對行政院院長提出不信任案
(C)立法委員得對行政院院長質詢 (D)行政院院長之任命須經立法院同意
- 26 憲法增修條文規定，行政院之覆議案，如經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長應如何處理？
(A)辭職 (B)接受該決議 (C)再提覆議案 (D)解散立法院
- 27 下列何者對於行政院會議之說明是不正確的？
(A)出席人員為行政院院長、副院長、各部會首長及不管部會政務委員
(B)行政院院長為主席
(C)議決各部會共同關係之事項
(D)提出於監察院之各種書面報告須經行政院會議議決
- 28 下列關於訴訟權保障之說明何者是正確的？
(A)人民無受法官公平審判之權利 (B)增加訴願層級是行政救濟之重心
(C)擴大行政訴訟範圍是訴訟權之具體保障 (D)審級制度無法發揮訴訟救濟之功能
- 29 下列何者非立法院之權限？
(A)預算審查權 (B)審計權 (C)議決法律案 (D)質詢權
- 30 下列何者是民主國原則之內涵？
(A)依法行政 (B)司法獨立 (C)權力分立 (D)公開競選
- 31 憲法增修條文規定，下列何者是省諮議會議員之任命程序？
(A)由總統提名經立法院同意任命之 (B)由行政院院長提名經國民大會同意任命之
(C)由行政院院長提請總統任命之 (D)由省主席提請行政院院長任命之
- 32 下列何者不屬於司法院大法官解釋之範圍？
(A)憲法疑義 (B)統治行為 (C)法律違反憲法之疑義 (D)命令違反憲法之疑義
- 33 依釋字第四九八號解釋，地方自治團體行政機關之公務員未到立法院所設各種委員會備詢時，立法院如何處理？
(A)移送監察院處理 (B)移送公懲會處理
(C)得刪減或擱置中央對地方補助款 (D)不得刪減或擱置中央對地方補助款
- 34 憲法增修條文規定，縣自治事項由何者監督？
(A)總統 (B)省承行政院之命 (C)立法院 (D)監察院
- 35 依釋字第四五五號解釋，軍人依法所應享有服役年資計算之權益，不宜因其役別為義務役或志願役而有所不同。此等說明，係基於何種憲法原則？
(A)兵役法律主義 (B)稅捐法律主義 (C)比例原則 (D)平等原則
- 36 總統、副總統均缺位時，憲法增修條文規定應如何處理？
(A)行政院院長繼任 (B)行政院院長代行其職權，並由人民補選之
(C)立法院院長繼任 (D)立法院院長代行其職權，並由人民補選之
- 37 依釋字第二九五號解釋，不服會計師懲戒覆審委員會之覆審決議，應如何救濟？
(A)不得救濟 (B)調解 (C)訴願 (D)行政訴訟
- 38 以下何者無法由憲法規定直接得知其具體內容？
(A)國號 (B)國旗 (C)國界 (D)國體

(請接背面)

類 科：不動產估價師
科 目：中華民國憲法

- 39 憲法增修條文規定，下列何者屬於司法院之權限？
(A)行政調查 (B)偵查 (C)公務人員之保障 (D)政黨違憲之解散
- 40 依釋字第五二八號解釋之見解，組織犯罪防制條例強制工作之規定，涉及何種憲法之基本權利？
(A)生命權 (B)工作權 (C)人身自由 (D)居住自由
- 41 憲法增修條文規定，關於民國九十二年之司法院大法官，下列何種說明是錯誤的？
(A)共九人 (B)不分屆次 (C)不得連任 (D)個別計算任期
- 42 憲法增修條文規定，關於民國九十二年之司法院副院長，下列何種說明是錯誤的？
(A)副院長一人 (B)亦為大法官 (C)任期八年 (D)不受任期保障
- 43 下列何者不是依我國憲法增修條文第十條之規定須特別保護之人民？
(A)金門與馬祖地區人民 (B)我國僑居國外之國民 (C)原住民 (D)未歸化為我國國民之外國人
- 44 下列何者非屬「憲法中具本質重要性而為規範秩序存立基礎」之憲法規定？
(A)憲法第一條民主共和國原則 (B)第二章人民權利保障 (C)憲法增修條文第二條之總統任期四年 (D)第二條國民民主權原則
- 45 憲法第一條明定我國為一民主共和國，下列有關「共和」之敘述，何者正確？
(A)國家元首非世襲，應經由選舉產生 (B)須為總統制 (C)須有立法院與國民大會兩院制 (D)必須由國民大會選舉罷免正副總統及五院院長
- 46 下列對修憲之論述何者正確？
(A)修憲為行政行為 (B)如有重大明顯瑕疵雖有違法但仍生效力 (C)不得牴觸修憲條文成立或效力基本規範 (D)程序無須公開透明
- 47 下列對憲法增修條文第十條的論述，何者不正確？
(A)國家應扶持大型經濟事業 (B)國家應獎勵科學技術發展 (C)環境與生態保護與經濟發展應兼籌並顧 (D)國家應推行全民健康保險
- 48 國家應普設何種機構以增進民族健康？
(A)文化機構 (B)衛生保健事業 (C)平民金融機構 (D)政經機構
- 49 下列對我國憲法第二十三條之論述，何者有誤？
(A)須符合比例原則 (B)限制人民自由權利須在為維持社會秩序之要件下 (C)可以完全剝奪人民自由權利 (D)須以法律為之始可
- 50 我國領土之變更須由何者為之？
(A)立法院 (B)國民大會 (C)公民投票 (D)國民大會與立法院聯席會
- 51 下列何者非為地方制度法所定地方自治團體名稱？
(A)省 (B)縣 (C)直轄市 (D)鄉鎮
- 52 下列對國民大會之敘述何者有誤？
(A)代表人數三百人 (B)在一定要件下，於立法院提案時，三個月內選出代表 (C)選舉方式由國民大會集會時定之 (D)採比例代表方式選出
- 53 何者非為國民大會職權？
(A)複決立法院所提領土變更案 (B)議決監察院所提之行政院院長彈劾案 (C)議決立法院所提之總統及副總統之彈劾案 (D)複決立法院所提之修憲案
- 54 下列何者不是憲法第八條第二項所稱之「法院」？
(A)有審判權之法官所構成之獨任法院 (B)有審判權之法官所構成之合議法院 (C)地方法院 (D)檢察官
- 55 下列何種論述不正確？
(A)民意代表權限源自國民授權 (B)任期是代議民主民意代表與民約定之正當性表現 (C)民意代表不能改選無需正當理由 (D)任期為與民約定之首要，如恣意違反則失其代表性
- 56 何者對國民大會的論述有誤？
(A)國民大會集會以一個月為限 (B)國大代表任期為一年 (C)第三屆國大代表任期至民國八十九年五月十九日 (D)國民大會職權調整後，其組織法應於二年內配合修正
- 57 下列對修憲的論述何者不正確？
(A)應公開透明為之 (B)以滿足理性溝通之條件 (C)以滿足法律革命之需要 (D)為賦予憲政國家正當性之所在
- 58 下列何者不是憲法第十一條所保障講學自由之內涵？
(A)研究自由 (B)考試科目與是否考試評鑑由學生自選自由 (C)學習自由 (D)教學自由

- 59 對總統之論述何者有誤？
(A)總統任免行政院院長須立法院同意 (B)總統與副總統候選人應聯名登記競選
(C)採相對多數當選 (D)總統解散立法院無須行政院院長副署
- 60 下列何者不是公務員違法侵害人民自由權利所應負之法律責任？
(A)民事責任 (B)政治責任 (C)刑事責任 (D)懲戒責任
- 61 下列何種論述正確？
(A)正副總統缺位，由立法院院長代行其職權
(B)立法院院長代行總統職權至總統原任期屆滿
(C)正副總統之罷免案須全體立法委員四分之一提議
(D)正副總統之罷免案須全體立法委員五分之三同意後提出
- 62 全國公私立教育文化機關，應依下列何者受國家監督？
(A)行政規則 (B)法律 (C)特別命令 (D)行政院指令
- 63 下列何者非憲法第二章第七條至第二十一條所規定之人民義務？
(A)依法納稅 (B)依法服兵役 (C)遵守法律 (D)受國民教育
- 64 依憲法增修條文規定，下列有關省之論述，何者不正確？
(A)省府設委員九人 (B)省府委員由行政院提請國民大會任命之
(C)省承行政院之命，監督縣自治事項 (D)省府委員中一人為省主席
- 65 下列何者，非行政院經總統核可後可移請立法院覆議之案件？
(A)預算案 (B)條約案 (C)戒嚴案 (D)法律案
- 66 下列何者不是憲法規定之總統權限？
(A)軍隊統率權
(B)召開國民大會與立法院聯席會，選舉司法、考試與監察院正副院長
(C)依憲法規定要件，解散立法院
(D)法令公布權
- 67 下列何者非我國憲法之特徵？
(A)協定憲法 (B)成文憲法 (C)剛性憲法 (D)民定憲法
- 68 下列敘述何者正確？
(A)立法院對移請之覆議案應於送達十日內作成決議
(B)對於行政院移請覆議案如立法院休會時，應於七日內自行集會
(C)立法院如對覆議逾期未決議，原決議視為通過
(D)立法院得經總統同意對行政院院長提不信任案
- 69 我國憲法規定參選總統之年齡下限為多少歲？
(A)四十五 (B)三十 (C)三十五 (D)四十
- 70 下列何者不是司法院之權限？
(A)解釋憲法 (B)統一解釋法律 (C)彈劾正副總統 (D)統一解釋命令
- 71 下列何者敘述錯誤？
(A)省諮議會對省府提供諮詢與興革意見 (B)省府組織規程由行政院定之
(C)省諮議會預算列入中央政府總預算 (D)省府預算得獨立編列，由省諮議會審查
- 72 下列對立法委員的論述何者有誤？
(A)立法委員名額自第四屆起為二二五人 (B)自由地區直轄市、縣市選出一六八人
(C)每縣市至少選出二人 (D)僑居國外國民選出八人
- 73 下列何者不是法官身分保障範圍？
(A)非依法律不得減俸 (B)薪俸為一般公務員的三至五倍
(C)終身職 (D)非依法律不得停職
- 74 下列何者不是憲法所定我國外交之基本原則與精神？
(A)獨立自主精神 (B)平等互惠原則 (C)國民外交原則 (D)尊重條約原則
- 75 下列對彈劾正副總統的敘述何者正確？
(A)國民大會提案權 (B)立法院有提案權
(C)須國民大會代表二分之一提議 (D)全體國民大會代表三分之二決議後，向立法院提出
- 76 請求國家賠償之權，自損害發生時起，逾幾年不行使而消滅？
(A)十 (B)二 (C)五 (D)三
- 77 下列何者不是地方制度法所定自治法規名稱？
(A)自治命令 (B)自治條例 (C)自治規則 (D)鄉鎮市規約
- 78 下列何種地方自治團體不得對違反地方自治事項之行政義務者，以自治法規規定處以行政罰？
(A)台北市 (B)縣 (C)鄉 (D)高雄市
- 79 如為國家公務員造成人民損害時，何者為賠償義務機關？
(A)公務員所屬機關之上級機關 (B)公務員所屬之機關
(C)公務員所屬機關之下級機關 (D)該管地方法院
- 80 國民大會修憲一讀會之程序應由何機關規定之？
(A)行政院以命令定之 (B)立法院以法律定之
(C)國民大會自行規定 (D)立法院與國民大會協商定之